

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת מירב כהן
אורנה ברביבאי
דוד ביטן

פ/25/2075

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – הפרה בנסיבות מחמירות), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 222. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981, בסעיף 222(ב), בהגדרה "נסיבות מחמירות", במקום "נסיבות מחמירות" יבוא "נסיבות מחמירות – כל אחת מאלה: "והקטע החל במילים "הפרה הנוגעת" עד המילים "היא הפרה הנוגעת למספר רב במיוחד של צרכנים" יסומן כפסקה "(1)" ואחריה יבוא:

"(2) ההפרה בוצעה כלפי צרכן שהוא אחד מאלה:

(1) אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בסעיף 1ג14, או קטין;

(2) אדם שניכר כי הוא נתון במצב של חולשה שכלית, נפשית או גופנית;

(3) אדם שניכר כי אינו שולט בשפה בה נקשרה העסקה במידה מספקת לשם הבנת העסקה."

דבריו הסבר

סעיף 222 לחוק הגנת הצרכן התשמ"א–1981 (להלן – החוק) שעניינו הפרה בנסיבות מחמירות, קובע כי אם היה לממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן (להלן – הממונה) יסוד סביר להניח כי עוסק הפר הוראה מההוראות לפי החוק המפורטות בסעיף 222 בנסיבות מחמירות, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות החוק, ששיעורו פי אחד וחצי מסכום העיצום הכספי שניתן להטיל בשל אותה הפרה לפי סעיף 222. "נסיבות מחמירות" מוגדרות בסעיף 222(ב) כ"הפרה הנוגעת למספר רב במיוחד של צרכנים". בהחלטת הממשלה מס' 450 מיום ל' בתשרי התשפ"א (18 באוקטובר 2020) שעניינה תוכנית חירום לחיזוק המאבק נגד עוקץ וניצול צרכנים אזרחים ותיקים וצרכנים פגיעים אחרים, נקבע, בסעיף 3 שבה, כי תיבחן הוספת נסיבה מחמירה שהיא פגיעה בצרכן פגיע כאמור בסעיף 23א(ב)(4) לחוק העוסק בנסיבות מחמירות במישור הפלילי.

בהמשך להחלטת הממשלה כאמור, מוצע בהצעת חוק זו לתקן את סעיף 22ד לחוק, העוסק כאמור בנקיטת הליכים במישור המנהלי, כך שהפרה בנסיבות מחמירות לפי אותו סעיף תהיה גם הפרה שבוצעה כלפי צרכן שהוא אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בסעיף 14ג(א) לחוק או כלפי קטין; וכן הפרה שבוצעה כלפי צרכן שהוא אדם שניכר שהוא נתון במצב של חולשה שכלית, נפשית או גופנית או שאינו שולט בשפה שבה נקשרה העסקה במידה מספקת לשם הבנת העסקה. זאת, כדי להגביר את ההרתעה מפני ביצוע הפרות כלפי אוכלוסיות פגיעות אלה.

הגדרת אוכלוסיות היעד שהפרה המבוצעת כלפיהן תהווה הפרה בנסיבות מחמירות דומה במהותה לאמור בסעיף 23א(ב)(4) לחוק, אך היא כוללת גם עולים חדשים. ביחס לאדם שנתון במצב של חולשה שכלית, נפשית או גופנית או שאינו שולט בשפה שבה נקשרה העסקה במידה מספקת לשם הבנת העסקה, הדרישה היא כי מדובר באדם שאפשר להבחין בבירור במצבו כאמור. ביחס לאזרח ותיק, עולה חדש או קטין, מספיק שההפרה בוצעה כלפי אחד מהמנויים לעיל כדי שתיחשב הפרה בנסיבות מחמירות, בין שניתן להבחין בבירור כי מדובר באחד מאלה ובין שלא ניתן להבחין כאמור.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת לימור מגן תלם (פ/3823/24).

הצעת החוק זהה לפ/3823/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)